

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO REMOTO

MINUTA – PARTE I Estrutura Completa e Definições

ÍNDICE

- 1. Das Partes
- 2. Das Definições
- 3. Do Objeto
- 4. Da Fundamentação Legal
- 5. Das Declarações das Partes
- 6. Das Características Técnicas da Usina
- 7. Da Alteração da Titularidade
- 8. Do Prazo
- 9. Da Remuneração
- 10. Da Apuração e Faturamento
- 11. Do Pagamento
- 12. Da Responsabilidade pelo Pagamento da CEMIG
- 13. Das Obrigações do Locador
- 14. Das Obrigações do Locatário
- 15. Da Geração da Usina
- 16. Da Operação e Manutenção (O&M)
- 17. Da Inadimplência
- 18. Da Rescisão
- 19. Da Multa Rescisória
- 20. Das Alterações Regulatórias
- 21. Da Responsabilidade Civil
- 22. Da Cessão e Transferência
- 23. Da Confidencialidades
- 24. Da Proteção de Dados
- 25. Do Caso Fortuito e Força Maior
- 26. Do Foro

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

LOCATÁRIO: GREEN PELLETS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 61.079.903/0001-02, com sede na TV DOMINGOS LAMOGLIA, nº 191, Bairro ACUDE, CEP37.504-349, Município de ITAJUBÁ, Estado de MINAS GERAIS, neste ato representada por seu **Sócio Administrador, RODRIGO HENRIQUE PEREIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 16.822.305 inscrito no CPF sob o nº nº102.429.126-05, conforme seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente **LOCATÁRIO**

LOCADOR: VINICIUS DUARTE ANDRADE, brasileiro, casado, eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº MG – 14.995.184, inscrito no CPF sob o nº 078.447.706-00, residente e domiciliado à Rua SANTO AGOSTINHO, nº 81, Bairro JURU, CEP 37501-176, Município de ITAJUBÁ, Estado de Minas Gerais, doravante denominado simplesmente **LOCADOR**

As partes declaram possuir plena capacidade civil para celebrar o presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES

Usina Fotovoltaica: Conjunto de equipamentos destinados à geração de energia elétrica por fonte solar.

Unidade Geradora: Unidade consumidora onde a usina está instalada.

Unidade Consumidora: instalação cadastrada perante a CEMIG destinada ao consumo de energia elétrica, identificada por número próprio, na qual ocorrerá a compensação da energia elétrica injetada pela usina fotovoltaica.

Energia Injetada: Quantidade de energia elétrica, medida em quilowatt-hora (kWh), efetivamente injetada pela usina fotovoltaica na rede da distribuidora, conforme medição da concessionária, utilizada como base para o cálculo da remuneração prevista neste contrato.

Tarifa de Referência: Tarifa integral vigente utilizada para cálculo da remuneração.

Titularidade: Registro cadastral perante a CEMIG, sem transferência de propriedade.

Propriedade: Direito exclusivo do LOCADOR sobre a usina.

O&M: Operação e manutenção da usina.

Geração Projetada: Usina de 75 kWp com geração estimada de 13.000 kWh/mês.

Autoconsumo Remoto: Modalidade prevista na Lei nº 14.300/2022.

Alteração Regulatória: Mudanças legais ou normativas aplicáveis.

PARTE II – CLÁUSULAS OPERACIONAIS E COMERCIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1 O presente contrato tem por objeto a locação da usina fotovoltaica de propriedade do LOCADOR para atendimento da unidade consumidora do LOCATÁRIO na modalidade de Autoconsumo Remoto

3.2 A alteração da titularidade da unidade consumidora, instalação CEMIG nº 8.546.520.018-98 localizada em TRA DOMINGOS LAMOGLIA, 436 CO SANTOS DUMONT. CEP: 37504-106 ITAJUBÁ, MG, destina-se exclusivamente à viabilização da execução deste contrato e ao atendimento das exigências operacionais e regulatórias aplicáveis.

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O contrato é regido pela Lei nº 14.300/2022, Código Civil, Resoluções Normativas ANEEL nº 1.000/2021 e nº 1.059/2023, PRODIST, normas da CEMIG e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DECLARAÇÕES DAS PARTES

O LOCADOR declara ser proprietário da usina de 75 kWp, instalada em imóvel próprio e com parecer de acesso emitido pela CEMIG.

O LOCATÁRIO declara conhecer o funcionamento do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, possuir consumo compatível com a geração projetada e estar ciente de que a alteração da titularidade da unidade consumidora perante a concessionária constitui procedimento necessário para a execução deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência instalada: 75 kWp.Geração

Média estimada: 13.000 kWh/mês.

Modalidade: Autoconsumo Remoto.

Distribuidora: CEMIG.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE

O LOCATÁRIO fornecerá toda a documentação necessária para a alteração da titularidade da unidade consumidora perante a CEMIG, comprometendo-se a assinar os documentos exigidos pela concessionária no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da solicitação do LOCADOR.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO

O presente contrato vigorará pelo prazo de **10 (dez) anos**, contados da data de sua assinatura, encerrando-se automaticamente ao término desse período, salvo se as partes acordarem, por escrito, sua prorrogação.

CLÁUSULA NONA – DA REMUNERAÇÃO

9.1. Pela locação da usina fotovoltaica, o **LOCATÁRIO** pagará mensalmente ao **LOCADOR** valor correspondente à quantidade de **Energia Injetada**, apurada pela distribuidora de energia elétrica, multiplicada pela tarifa integral vigente da CEMIG aplicável à unidade consumidora, com desconto de **40% (quarenta por cento)**.

9.2. O valor da remuneração será calculado conforme a seguinte fórmula:

Valor devido = Energia Injetada (kWh) × Tarifa Integral CEMIG × 60%.

9.3. Para fins deste contrato, considera-se **Tarifa Integral CEMIG** o valor da tarifa de energia elétrica vigente na data do faturamento, conforme a modalidade tarifária aplicável à unidade consumidora do LOCATÁRIO.

9.4. Havendo alteração da tarifa praticada pela CEMIG, o valor da remuneração será automaticamente atualizado, sem necessidade de celebração de termo aditivo.

9.5. A memória de cálculo da remuneração mensal será composta pela soma:

I – do valor correspondente à energia elétrica injetada pela usina fotovoltaica, apurado na forma deste contrato; e

II – do valor integral da fatura de energia elétrica emitida pela CEMIG para a unidade consumidora objeto deste contrato, compreendendo o custo de disponibilidade, encargos, tributos, tarifas e demais cobranças incidentes.

9.6. O valor correspondente à fatura da CEMIG possui natureza de reembolso ao LOCADOR, que permanecerá responsável pelo pagamento perante a concessionária, comprometendo-se a utilizar os valores recebidos para a quitação da respectiva fatura.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA APURAÇÃO E FATURAMENTO

Até o quinto dia útil após o recebimento da fatura da distribuidora, o LOCADOR encaminhará documento de cobrança contendo a memória de cálculo da remuneração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento da remuneração deverá ser realizado mensalmente pelo LOCATÁRIO na mesma data de vencimento da fatura de energia elétrica emitida pela CEMIG, observando-se as condições previstas na Cláusula Décima Sétima em caso de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FATURA DA CEMIG

A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica emitidas pela CEMIG será do LOCADOR que passa a ser o titular da unidade consumidora.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

Compete ao LOCADOR operar a usina, realizar toda a operação e manutenção (O&M), monitoramento, limpezas, inspeções, manutenções preventivas e corretivas e substituição de equipamentos quando necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

Compete ao LOCATÁRIO efetuar os pagamentos nas datas pactuadas, manter consumo compatível com a geração contratada e colaborar com todos os procedimentos perante a CEMIG.

PARTE III – CLÁUSULAS JURÍDICAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GERAÇÃO DA USINA

15.1. O LOCADOR declara que a usina possui potência instalada de 75 kWp e geração média estimada de 13.000 kWh/mês.

15.2. Não serão considerados para fins de eventual apuração da geração da usina os períodos afetados por força maior, indisponibilidade da rede elétrica, desligamentos programados, alterações regulatórias, eventos climáticos extraordinários, sombreamento superveniente ou fatos alheios ao controle do LOCADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (O&M)

Compete exclusivamente ao LOCADOR realizar limpeza, monitoramento, inspeções, manutenção preventiva e corretiva, substituição de equipamentos e demais atividades necessárias ao adequado funcionamento da usina.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA INADIMPLÊNCIA

O atraso no pagamento da remuneração acarretará multa moratória de **2% (dois por cento)** sobre o valor devido, juros de mora de **1% (um por cento) ao mês**, calculados pro rata die, e atualização monetária pelo IPCA ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.

Decorridos **15 (quinze) dias** de atraso, o LOCADOR notificará o LOCATÁRIO para regularização do débito.

Permanecendo a inadimplência por período superior a **30 (trinta) dias**, poderá o LOCADOR solicitar à CEMIG o encerramento do contrato de fornecimento da unidade consumidora objeto deste contrato, observadas as normas da concessionária.

Persistindo o inadimplemento por período superior a **45 (quarenta e cinco) dias**, poderá o LOCADOR rescindir o presente contrato, independentemente de notificação judicial, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido por comum acordo, término do prazo, inadimplemento, descumprimento contratual, inviabilidade regulatória ou redução significativa de consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DA MULTA RESCISÓRIA

Na hipótese de rescisão imotivada pelo LOCATÁRIO antes do término da vigência, será devida multa equivalente à média das últimas 12 (doze) mensalidades pagas.

Parágrafo único. Na ausência de 12 (doze) mensalidades pagas, a média será apurada considerando-se todas as mensalidades efetivamente pagas até a data da rescisão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS

Alterações na Lei nº 14.300/2022, nas normas da ANEEL, no PRODIST ou nas regras da CEMIG que afetem o equilíbrio econômico-financeiro ensejarão renegociação entre as partes. Persistindo o desequilíbrio, qualquer parte poderá rescindir o contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Cada parte responderá exclusivamente pelos prejuízos decorrentes de seus próprios atos ou omissões. O LOCADOR não responderá por falhas da distribuidora, alterações tarifárias ou mudanças regulatórias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a cessão ou transferência deste contrato, total ou parcial, por qualquer das partes, sem a prévia e expressa anuência da outra.

Também dependerão de autorização prévia e expressa do LOCADOR:

I – a inclusão de novas unidades consumidoras vinculadas à usina;

II – a cessão dos créditos de energia;

III – qualquer alteração da titularidade da unidade consumidora que possa afetar a execução deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE

As informações técnicas, comerciais e financeiras compartilhadas entre as partes serão consideradas confidenciais e não poderão ser divulgadas sem autorização, permanecendo essa obrigação por 5 (cinco) anos após o encerramento do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

As partes autorizam o compartilhamento dos dados estritamente necessários com a CEMIG, empresas de assinatura eletrônica, instituições financeiras e prestadores de serviços envolvidos na execução deste contrato, sempre em conformidade com a Lei nº 13.709/2018.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

Nenhuma das partes responderá pelo inadimplemento decorrente de caso fortuito ou força maior, assim definidos pelo Código Civil, desde que comunique a outra parte tão logo tenha ciência do evento e adote medidas razoáveis para minimizar seus efeitos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá/MG para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as Partes assinam o presente Contrato de Locação de Usina Fotovoltaica em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza todos os seus efeitos legais.

PÁGINA DE ASSINATURAS

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

MODALIDADE DE AUTOCONSUMO REMOTO

Firmado entre:

LOCADOR:

Vinicius Duarte Andrade

e

LOCATÁRIO:

Green Pellets Comercial Ltda.

Itajubá/MG, ____ de _____ de 2026.

LOCADOR

LOCATÁRIO

TESTEMUNHAS

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: